

अन्तर्राष्ट्रिय_विकास_एशोसिएशनको_सदस्यता_प्राप्त_गर्ने_ऐन_२०१९

English title: International Development Association Membership Act, 1962

अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१९ । ६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । २ । ३० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. २४ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको स्थापना र सञ्चालनको नमिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु स्वीकार गरी नेपालले उक्त एशोसिएशनको सदस्य हुन पाउने गर्नको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना: अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनले यस ऐनको अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका शर्तहरुमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरु तोकेको, र । मार्थ लेखिबमोजकि शर्तहरु पूरा गर्नको लागि यसपछि लेखिएका कुराहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संवधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “एशोसिएशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशन सम्झनु पर्छ । (ख) “एशोसिएशन सम्झौता” भन्नाले एशोसिएशनको सम्झौताका धाराहरु सम्झनु पर्छ । ३. सम्झौताहरु गर्ने र स्वीकृतिका लखितहरु दाखलि गर्ने अधिकार: नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लखित गरी सो लखितमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहायबमोजिमको काम गर्ने अधिकार दनि सक्नेछ:- । (क) अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सम्झौताको धाराहरुमा हस्ताक्षर गर्ने । (ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानूनबमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरु र त्यसमा तोकिएका शर्तहरु, जुन शर्तहरुमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यता प्रदान गरिन्छ, स्वीकार गरेको छ भन्ने व्यहोरा जनाई एशोसिएशन सम्झौताको स्वीकृतिको लखित अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखलि गर्ने । ४. एशोसिएशनलाई रकमहरु भुक्तानी गर्ने अधिकार: अनुसूची-१ मा लेखिएका शर्तहरु र एशोसिएशन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो एशोसिएशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन आएको रकमहरु नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट भुक्तानी गर्ने अधिकार श्री ५ को अर्थ मन्त्रीलाई हुनेछ ।

५. प्रोमिसरी नोटहरु नष्काशन गर्ने अधिकार: अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसूची २ बमोजिमको एशोसिएशन सम्झौताको धारा २ को दफा २(ड) मा लेखिबमोजिमको नविर्याजी र बेच बखिन गर्न नहुने अर्थपत्र वा अरु ऋणपत्र आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सर्जिना गर्न र एशोसिएशनका नाउँमा जारी गर्न सक्नेछन् र त्यसरी सर्जिना गरिएको र जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रको भुक्तानी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट गरिन्छ । ६. नेपाल राष्ट्र बैङ्क डिपोजिटरी मनोनीत हुने: नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुसूची-३ बमोजिमको एशोसिएशन सम्झौताको धारा ६ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनीत गरिएकोछ । ७. लेखापढीको माध्यम: नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची-४ बमोजिमको एशोसिएशन सम्झौताको धारा ६ को दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनीत गरिएकोछ । ८. एशोसिएशनको स्थिति, त्यसलाई छुट र वशिषाधिकारहरु: प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-५ बमोजिमको एशोसिएशन सम्झौताको धारा ८ मा लेखिबमोजिम एशोसिएशनलाई स्थिति, छुट र वशिषाधिकारहरु प्राप्त हुनेछन् । ९. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार: एशोसिएशन सम्झौताको यो ऐनको अनुसूची बमोजिमका कुनै कुरामा कुनै संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ । १०. नियमहरु बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १२. । अनुसूची-१ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशन । प्रस्ताव नं. १५ । नेपाललाई एशोसिएशनको सदस्यता । एशोसिएशन सम्झौताको धारा (यसपछि धारा भनिएको) २ को दफा १ (६) बमोजिम नेपाल सरकार, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यताका लागि निविदन दिएको, र । एशोसिएशनको बाइलजको दफा ९ बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरुले, नेपालका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरी यस निविदनपत्र बारे गभर्नरहरुको बोर्डमा सफारिश पेश गरेकोले, । गभर्नरहरुको बोर्डले देहायका शर्त र अवस्थाहरुमा नेपाललाई एशोसिएशनको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेकोछ:- । (क) यस प्रस्तावमा स्पष्ट उल्लेख गरिएदखि बाहेक नेपालले एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने अरु शर्त र अवस्थाहरु धाराहरु साथ रहेको अनुसूची (क) को भाग २ मा उल्लेखित शुरुका सदस्यहरुको सदस्यतासम्बन्धी धाराहरुमा तोकिएबमोजिम (कुनै कटौती गर्ने उद्देश्यले नभै चन्दाको भुक्तानी, मुद्राको उपयोगिता

र मत दनि अधिकारसम्बन्धी शर्त र अवस्थाहरु समेत जनाउने गरी) हुनेछ । (ख) एशोसिएशनको सदस्यता स्वीकार गरेपछि जिनवरी १, १९६० मा भएको तौल र शुद्धताको संयुक्त राज्यको डलरको मूल्य बराबर जम्मा डलर ५,००,००० बराबरको मूल्य चन्दा स्वरुप नेपालले बुझाउनु पर्नेछ । (ग) एशोसिएशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले धाराहरुको अनुसूची (क) को भाग २ मा उल्लेखित शुरु सदस्यहरु सरह एशोसिएशनको सदस्य हुनाले नेपालले सदस्यता स्वीकार गरेको वा गर्नुभन्दा अधिको मतिमा बुझाउनु पर्ने शुरु चन्दाको सबै रकम भुक्तानी दनि पर्नेछ ।

(घ) नेपालले सन १९६२ नोभेम्बर ५ सम्ममा यो प्रस्तावबमोजिम एशोसिएशनको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ, तर असाधारण परिस्थिति गिरदा सो प्रस्तावबमोजिम सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने अरु अवधि बढाउनु पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरुले देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछ । अनुसूची-२ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको समझौताको धाराहरुको धारा २ को दफा २ (ड) । दफा २ (ड) - एशोसिएशनले कुनै पनि सदस्यबाट एशोसिएशनको निर्णयमा आफूलाई सञ्चालन गर्न नचाहने जति सदस्यले बुझाएको वा बुझाउनु पर्ने सदस्यको मुद्राको कुनै अंशको सट्टा सदस्य वा सदस्यले मनोनीत गरेको डिपोजिटरीले यस अधिको उपदफा (घ) वा धारा ४ को दफा २ बमोजिमको मुद्राको मूल्य कायम राख्ने- । (क) कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको सममूल्य (पार भ्यालु) घटाइएको छ वा कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको वदेशी वनिमिको मूल्य सो सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रभित्र प्रशस्त मात्रामा घटेको छ भन्ने एशोसिएशनले ठानेमा धारा २ को दफा २ (घ) बमोजिम सदस्य राष्ट्रले एशोसिएशनलाई बुझाएको मुद्राको मूल्य सो चन्दा बुझाएको समयको मूल्य बराबर गर्न चाहने आफ्नो मुद्राको थप मुद्रा उचित समयभित्र एशोसिएशनलाई बुझाउनेछ माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु, धारा २ को दफा २ (ड) अनुसार स्वीकार गरिएको नोटको रुपमा रहेका वा नरहेका मुद्रा भुक्तानी नदिए वा अन्य सदस्यको मुद्रामा वनिमिय गरेसम्म मात्र लागू हुनेछ । (ख) कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको सममूल्य (पार भ्यालु) बढाइएको छ वा कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको वदेशी वनिमिको मूल्य सो सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रभित्र प्रशस्त मात्रामा वृद्धि भएको छ भन्ने एशोसिएशनले ठानेमा यो दफाको परिशिष्ट (क) को नयिम लागू हुने मुद्रामा वृद्धि भएको मूल्य बराबरको सदस्यको मुद्रा उचित समयभित्र सो सदस्य राष्ट्रलाई बुझाउनेछ । (ग) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबै सदस्यहरुको मुद्राहरुको सममूल्य (पार भ्यालु) मा बराबर अनुपातमा परिवर्तन ल्याएमा एशोसिएशनले अगाडि गएको परिशिष्टहरुको नयिम लागू गर्न सक्नेछ । (घ) कुनै मुद्राको मूल्य कायम राख्न यो दफाको उपदफा (क) बमोजिम बुझाइएको रकम सो मुद्राकै रुपमा परविय र उपयोग हुनेछ । बमोजिम निकालेको बेच बखिन गर्न नहुने, नरिब्याजी, र मागेको बखत मनोनीत डिपोजिटरीमा एशोसिएसनको नाउँमा जम्मा गरी सममूल्य (पार भ्यालु) मा भुक्तानी दनिपर्ने नोट वा यसतै अरु ऋणपत्रहरु स्वीकार गर्नेछ । अनुसूची-३ । समझौताको धाराहरुको धारा ६ को दफा ९ । ९. डिपोजिटरीहरु: प्रत्येक सदस्य मुलुकले एशोसिएसनसँग रहने आफ्नो मुद्रा वा एशोसिएसनको अरु जायजथाको मौज्दातको नमित्त आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कलाई डिपोजिटरी मनोनीत गर्नेछन् वा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैङ्क नभएमा एशोसिएसनलाई मज्जुर हुने यसतै अरु संस्थालाई मनोनीत गर्नेछन् । छुट्टै कुनै मनोनीत नगरिएमा बैङ्कको नमित्त मनोनीत भएको डिपोजिटरी एशोसिएसनको नमित्त डिपोजिटरी हुनेछ । अनुसूची-४ । समझौताको धाराहरुको धारा ६ को दफा १० ।

१०. लेखापढीको माध्यम: प्रत्येक सदस्य मुलुकले यस समझौता अन्तर्गत उठेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जुनद्वारा एशोसिएसनले लेखापढी गर्नु पर्नेछ त्यसमा माध्यमको नमित्त उचित अधिकारीलाई मनोनीत गर्नेछन् । छुट्टै कुनै मनोनीत नभएमा बैङ्कको नमित्त मनोनीत गरिएको अधिकारीलाई एशोसिएसनको लेखापढीको माध्यम मानिनेछ । अनुसूची-५ । समझौताको धाराहरुको धारा ८ । स्थिति, छुट र वशिषाधिकारहरु । ९. धारा १- धाराको उद्देश्य: एशोसिएसनलाई सुम्पिएको काम पूरा गर्न एशोसिएसन सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिएको स्थिति, छुट र वशिषाधिकारहरु प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा एशोसिएसनलाई दइनेछ । २. एशोसिएसनको स्थिति: एशोसिएसनको कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व हुनेछ र एशोसिएसनलाई वशिषतः देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ:- । (१) ठेक्का लानि दनि, । (२) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बिक्री गर्ने, । (३) कानूनी कारबाई गर्ने । ३. अदालती कारबाईको सम्बन्धमा एशोसिएसनको स्थान: एशोसिएसनले आफ्नो कार्यालय भएका वा सेवा सूचना स्वीकार गर्नको लागि एशोसिएसनले एजेन्ट नियुक्त गरेको वा सकियोरुटिहरु निकालेको वा ग्यारेण्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र एशोसिएसनको वरिद्ध कारबाई चलाउन सकिनेछ । सदस्यहरुले वा सदस्यहरुको नमित्त काम गर्ने व्यक्तित्वले, वा सदस्यहरुबाट दाबी लानि व्यक्तित्वले कुनै कारबाई चलाउन सक्ने छैन । एशोसिएसनको सम्पत्ति र जायजथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसति रहेको भए पनि एशोसिएसनको वरिद्ध अन्तमि फैसला हुनुभन्दा अघि पक्राउ, कब्जा वा कुरकबाट छुट दइनेछ । ४. जायजथा पक्राउ हुनबाट: एशोसिएसनको सम्पत्ति र जायजथालाई जहाँसुकै रहेको र जोसति रहे पनि, कार्यकारिणी वा कानूनी कारबाईद्वारा खोज तलासी, अधगिरहण, अपहरण, नसिस्वामीकरण वा अरु कुनै किसिमको पक्राउबाट छुट पाउनेछ । ५. अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) सम्बन्धी छुट: एशोसिएसनको अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) भित्रि दखल गर्न सकिने छैन । ६. जायजथामा प्रतबिन्ध नलाग्ने: यस समझौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म र यस समझौताको दफाहरुको अधनिमा रही, एशोसिएसनको सबै सम्पत्ति र जायजथामा कुनै किसिमको प्रतबिन्ध, नयिम, नियन्त्रण र मोराटोरिया लाग्ने छैन । ७. लेखापढी गर्ने वशिषाधिकार: सदस्यहरुले एशोसिएसनको अफसियल लेखापढीलाई अरु सदस्यहरुको अफसियल

लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन् । ८. अधिकृत र कर्मचारीहरुको नमित्तित छुट र वशिषाधिकारहरु: एशोसएसिसनका सबै गभर्नरहरु, कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, अधिकृतहरु र कर्मचारीहरुले - । (१) एशोसएसिसनले छुट त्याग गरेमा बाहेक अफसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरुमा कानूनी कारबाईबाट छुट पाउनेछ । (२) स्थानीय नागरिक नभएमा, देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतबिन्धहरु, वदिशीहरुको रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी आवश्यकताहरु, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरुबाट छुट र वनिमिय प्रतबिन्धसम्बन्धी सुवधिहरु सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाका प्रतनिधिहरु, अधिकारी वर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दएि सरह नै पाउनेछन् ।

(३) सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाका प्रतनिधिहरु अधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई दएि सरह नै भ्रमण सुवधि पाउनेछन् । ९. करबाट छुट: । (क) एशोसएसिसन, यसको जायजथा, सम्पत्ति, आम्दानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरुले सबै कर र सबै भन्सार महसूल छुट पाउनेछ कुनै कर वा महसूल असूल वा भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पनिएशोसएसिसनले छुट पाउनेछ । (ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा, वा अरु स्थानीय राष्ट्रिय नभएको एशोसएसिसनका कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, अधिकारी वर्गहरु वा कर्मचारीहरुलाई एशोसएसिसनले दनि तलब र परलिभमा कुनै पनिकर लडिने छैन । (ग) एशोसएसिसनले नकालेको दायित्व वा सकियोरुटी (त्यस उपरको लाभांश वा ब्याज लगायतमा) जोसति रहेको भए पनिकुनै कसिमिको कर लडिने छैन:- । (१) यदित्यसले सो दायित्व वा सकियोरुटीलाई मात्र एशोसएसिसनले सर्जिना गरेको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा । (२) यदित्यस्तो कर व्यवस्थाको नमित्तित सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार सो दायित्व वा सकियोरुटी नकालिएको, वा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ, वा मुद्रा वा बैङ्कले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबार स्थान भएमा । (घ) एशोसएसिसनले ग्यारेण्टी दिएको कुनै दायित्व वा सकियोरुटी (त्यसको लाभांश वा ब्याज लगायतमा) जोसति रहेको भए पनिकुनै कसिमिको कर लडिने छैन:- । (१) यदित्यसले त्यो दायित्व वा सकियोरुटीलाई एशोसएसिसनले ग्यारेण्टी गरेको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा । (२) यदित्यस्तो कर व्यवस्थाको नमित्तित सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार एशोसएसिसनले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबार स्थान भएमा । १०. धाराको प्रयोग: प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दइएको सदिधान्तहरु आफ्नो कानून मुताबकि लागू गराउने उद्देश्यको नमित्तित आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभतिर आवश्यकतानुसारको कार्य गर्नेछ र आफूले गरेको कामको पूरा वविरणको सूचना एशोसएसिसनलाई दनिछ ।